

16 maggio 2025, Università di Roma Tre

Giurisdizione e territorio.

*Servitù di uso pubblico, dedica e trasformazione urbanistica nella giurisprudenza di fine
Novecento (Corte di cassazione, 1971-1988)*

di Benedetta Rinaldi Ferri

1.

Una questione portante di queste due giornate – e che affiora in diversi interventi - è quella del rapporto tra **potere pubblico e spazio urbano: come si definisce questo potere, come legge e come conosce la città, come la trasforma e attraverso quale linguaggio.**

Tradizionalmente, gli studi giuridici sul territorio – segnatamente di diritto urbanistico - tendono a ricondurre questo rapporto (1) a una disciplina di competenza amministrativa e (2) a una tecnica tra tutte: la **pianificazione territoriale**; nel quadro di rapporti più o meno conflittuali tra potere pubblico e proprietà privata.

Questa rappresentazione, se da una parte ha il merito di restituire un tratto tipico dei rapporti del potere pubblico al territorio, dall'altra trascura o quantomeno marginalizza nella nostra riflessione, forse anche storiografica, una dimensione altrettanto importante, che è quella della **giurisdizione**; **giurisdizione** che, come vorrei mostrare in questa sede – con un esempio di diritto contemporaneo - partecipa attivamente e significativamente alla **costruzione giuridica del territorio.**

Il caso che vorrei portare all'attenzione è quello che, con formula molto tecnica, usiamo definire come **modi di costituzione delle servitù di uso pubblico, cioè di diritti collettivi su bene privato** - e tra questi un istituto in particolare: la **dedica del proprietario.**

Cosa si intende per costituzione degli usi pubblici, e cosa si intende con dedica? Il catalogo è aperto: *attingere acqua* a una sorgente; *attraversare* un portico di proprietà condominiale; o ancora un arco, un sotto-passo, un cortile incastrato tra le palazzine; *sostare*

sulle scalinate di una chiesa¹. Abbiamo a che fare con una variegata economia di possibilità sullo spazio.

Come è noto, i modi di costituzione sono molteplici: usucapione, convenzione, donazione, testamento, e l'atto amministrativo, e, per quel che oggi interessa, la **dedica del proprietario**, che si distingue da tutti gli altri, oltre che per un'applicazione oramai pervasiva, per il fatto di non avere alcun fondamento positivo. La dedica costituisce un istituto **puramente giurisprudenziale**, e come tale un terreno di verifica particolarmente interessante dei **rapporti territoriali** fissati dalla giurisdizione.

Questa indagine verte sul diritto contemporaneo (dal Codice del 1942 in poi). Mi concentrerò **su un'istituzione in particolare** – la Corte di cassazione di Roma, organo di vertice della giurisdizione italiana² – e su due linee della sua produzione testuale: a) le massime, vale a dire brevi enunciazioni di diritto della Corte destinate a orientare l'azione delle giurisdizioni subordinate; b) e, in misura più limitata, le sentenze (che la Corte produce come giudice).

Attraverso questo filtro, vorrei in particolare tre domande:

a) quando e perché la Corte attiva un istituto nuovo, in questo caso la dedica, per trasformare il regime di costituzione degli usi pubblici;

b) per dire che cosa;

c) e per operare su quale contesto?

¹Da non confondere con la categoria più nota degli usi civici. Attraverso la costituzione di un uso pubblico su bene privato non si istituisce un regime alternativo della proprietà; ma fissa un equilibrio tra le proprietà privata (facoltà del proprietario) e proprietà pubblica (facoltà della collettività).

²La Corte è una magistratura che ha sede per legge a Roma, presso il Palazzo di Giustizia. Essa figura nella Costituzione e nell'ordinamento giudiziario italiano come organo di vertice – anzi, a mente dell'ordinamento giudiziario come “organo supremo della giustizia” cui si riconoscono alcune funzioni esclusive: Vedi: art. 65, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12: “Attribuzioni della corte suprema di cassazione. | La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità, del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge. | La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del Regno, dell'Impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato”; art. 111 c. 7-8, Cost.: “Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [cfr. art. 13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. | Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.”

Si vedrà che da ciò risulta una vicenda di elaborazione giuridica del territorio abbastanza singolare.

2.

Cominciamo dalla domanda più importante: quando. La *dicatio ad patriam* segue nel nostro ordinamento una traiettoria abbastanza singolare (slide 2, tab. 1). Nella tabella alle mie spalle – che restituisce una rilevazione sistematica della giurisprudenza italiana edita, condotta sul *Repertorio del Foro Italiano* (dal 1876 a oggi) – la *dicatio* emerge nella prima metà del secolo come istituto di destinazione di cose d'arte (ossia beni di interesse storico-artistico: pale d'altare destinate all'ammirazione dei fedeli; reperti archeologici esposti al pubblico, per un godimento collettivo). **A partire dalla fine degli anni Sessanta, invece, la *dicatio* trova spazio in un ambito del tutto diverso:** le servitù pubbliche, e più generalmente le strade.

Per quel che riguarda la Cassazione (slide 3, tab. 2) il fenomeno si riflette in 16 sentenze, e 17 massime. La prima è del 1971, anno della prima sentenza massimata della *dicatio*; l'ultima è del 1988 e corrisponde a una pronuncia delle Sezioni Unite. Nel mezzo, si trovano una serie di massime che – come si può notare dall'ultima colonna a destra – vengono progressivamente collegate l'una all'altra dall'Ufficio del Massimario, andando a formare una catena di precedenti. *Il precedente emerge in questo contesto come un processo documentario abbastanza complesso.*

3.

Abbiamo individuato un tempo dunque, entro il quale la Corte realizza un'innovazione giurisprudenziale abbastanza definita: **dalle cose d'arte alle strade**. Ma per dire che cosa? Soccorrono in questo caso i testi delle massime che, molto più delle sentenze, veicolano il contenuto giuridico – o l'orientamento di diritto che l'istituzione desidera imporre alle giurisdizioni subordinate.

Tab. 1
Rilevazione dei provvedimenti in materia di *dicatio ad patriam*
nella giurisprudenza italiana edita

	v. <i>Antichità e belle arti</i>	vv. <i>Servitù pubbliche e Strade</i>
1876-1880	-	-
1881-1890	-	-
1891-1900	-	-
1901-1910	2 (*)	-
1911-1920	-	-
1921-1930	2	-
1931-1940	3	-
1941-1950	2	-
1951-1960	1	-
1961-1970	-	1
1971-1980	1	6
1981-1990	1	10
1991-2000	-	10
2001-2010	-	12
2011-2020	-	9
2021-2025	-	1

(*) Nella dicitura di « legato *ad patriam* ».

Tot = 61

v. *Antichità e belle arti* = 12

(Cass. Firenze = 1; Cass. civ. = 3;
App. = 6; Cons. St. = 2)

v. *Servitù pubbliche/Strade* = 49 (Cass.
civ. = 32; App. = 2; TAR/TRGA = 8;
Cons. St. = 5; Trib. sup. acq. = 2)

Fonte: *Repertorio del Foro Italiano*
(Roma, 1876-)

Tab. 2
Massime in tema di *dicatio ad patriam*
CORTE DI CASSAZIONE (UFFICIO DEL MASSIMARIO), *Massimario delle decisioni civili* (Roma, 1971-1988)

Sentenza	Sezione (civile)	Massime	Numero di massima	Consolidazione (vedi/conforme)
3175/1971	I	1	354.562	-
1026/1973	I	1	363.448	-
3401/1974	II	1	371.918	-
1429/1978	II	1	390.805	V. 3401/74, m. 371.918.
270/1979	II	1	396.340	Conf. 3175/71, m. 354.562.
4938/1980	II	1	408.799	Conf. 3175/71, m. 354.562
1474/1981	I	1	412.145	V. 270/79, m. 396.340 ; 1429/78, m. 390.805 ; 3175/71, m. 354.562.
4830/1981	I	1	415.536	V. 1474/81, m. 412.145; 270/79, m. 396.340; 1429/78, m. 390.805.
4440/1982	II	1	422.434	V. 4691/78, m. 394.372 ; 2313/72, m. 359.672 ; conf. 3401/74, m. 371.918.
2678/1983	I	1	427.570	Conf. 4830/81, m. 415.536 ; 1471/81, m. 412.145 ; 4938/80, m. 408.799 ; 270/79, m. 396.340 ; 1429/78, m. 390.805 ; 3175/71, m. 354.562.
5155/1983	I	2	430.022	V. 4440/82 m. 422.434 ; conf. 2678/83, m. 427.570 ; 4830/81, m. 415.536 ; 1474/81, m. 412.145 ; 4938/80, m. 408.799 ; 270/79, m. 396.340 ; 3175/71, m. 354.562.
2770/1984	II	1	434.814	V. 4691/78, m. 394.372 ; 2313/72, m. 359.672; conf. 4440/82, m. 422.434.
5445/1984	I	1	437.143; 437.144	-
3761/1985	I	1	441.347	V. 5155/83, m. 430.022 ; 1429/78, m. 390.805.
5468/1986	I	1	447.993	V. 4691/78, m. 394.372; 697/76, m. 379.345; conf. 2770/84, m. 434.814; 4440/82, m. 422.434; 3401/74, m. 371.918.
1072/1988	SS.UU.	1	456.353	V. 2878/83, m. 427.570; 4730/81, m. 415.536.

Questo contenuto si presenta in forma relativamente stabile (le massime sono testi a volte anche molto ripetitivi, perché devono essere testi di riferimento, che tendono alla stabilità) e restituisce almeno due linee di indirizzo della Corte: essenzialmente due gruppi di testi (slide 4).

Tab. 2.1
Massime in tema di *dicatio ad patriam*
CORTE DI CASSAZIONE (UFFICIO DEL MASSIMARIO), *Massimario delle decisioni civili* (Roma, 1971-1988)

Sentenza	Sezione (civile)	Massime	Numero di massima	Consolidazione (vedi/conforme)
3175/1971	I	1	354.562	-
1026/1973	I	1	363.448	-
3401/1974	II	1	371.918	-
1429/1978	II	1	390.805	V. 3401/74, m. 371.918.
270/1979	II	1	396.340	Conf. 3175/71, m. 354.562.
4938/1980	II	1	408.799	Conf. 3175/71, m. 354.562
1474/1981	I	1	412.145	V. 270/79, m. 396.340 ; 1429/78, m. 390.805 ; 3175/71, m. 354.562.
4830/1981	I	1	415.536	V. 1474/81, m. 412.145 ; 270/79, m. 396.340 ; 1429/78, m. 390.805.
4440/1982	II	1	422.434	V. 4691/78, m. 394.372 ; 2313/72, m. 359.672 ; conf. 3401/74, m. 371.918.
2678/1983	I	1	427.570	Conf. 4830/81, m. 415.536 ; 1471/81, m. 412.145 ; 4938/80, m. 408.799 ; 270/79, m. 396.340 ; 1429/78, m. 390.805 ; 3175/71, m. 354.562.
5155/1983	I	2	430.022	V. 4440/82, m. 422.434 ; conf. 2678/83, m. 427.570 ; 4830/81, m. 415.536 ; 1474/81, m. 412.145 ; 4938/80, m. 408.799 ; 270/79, m. 396.340 ; 3175/71, m. 354.562.
2770/1984	II	1	434.814	V. 4691/78, m. 394.372 ; 2313/72, m. 359.672 ; conf. 4440/82, m. 422.434.
5445/1984	I	1	437.143 ; 437.144	-
3761/1985	I	1	441.347	V. 5155/83, m. 430.022 ; 1429/78, m. 390.805.
5468/1986	I	1	447.993	V. 4691/78, m. 394.372 ; 697/76, m. 379.345 ; conf. 2770/84, m. 434.814 ; 4440/82, m. 422.434 ; 3401/74, m. 371.918.
1072/1988	SS.UU.	1	456.353	V. 2878/83, m. 427.570 ; 4730/81, m. 415.536.

Una prima linea è costituita dalle massime di definizione (la Corte di esprime su cosa sia o in che cosa consista la *dicatio ad patriam*). Come si vede (slide 5), la dedica si presenta come fattispecie complessa, poiché si perfeziona con l'uso della "collettività indeterminata dei cittadini" (ci torneremo). E si presenta come alternativa a modi di costituzione più impegnativi (usucapione e espropriazione). Ne leggo una, estratta da una sentenza del 1981 relativa alla strada ricavata da una lottizzazione nel Comune di Soverato in Calabria:

La dicatio ad patriam, quale titolo costitutivo di una servitù di uso pubblico, consiste nel mero fatto giuridico di porre volontariamente, con carattere di continuità e non di precarietà e tolleranza, una cosa propria – oggettivamente idonea al soddisfacimento, in astratto, di una esigenza comune ad una collettività indeterminata di cittadini – a disposizione del pubblico assoggettandola al correlativo uso che ne perfeziona l'esistenza, senza necessità di decorsi temporali o di atti

negoziali od ablatori, e siffatta volontarietà è ravvisabile anche quando il privato proprietario, con il non fare cessare l'uso pubblico iniziato in conseguenza di una sua attività diversamente finalizzata, dimostri chiaramente per *facta concludentia*, anche con un comportamento omissivo, l'intenzione di voler mantenere la sua cosa a disposizione della collettività, così da rendere legittimo quell'uso pubblico della medesima, inizialmente illegittimo.

È interessante mi pare che la *dicatio* sia pensata quasi come una *facilitazione* dell'uso pubblico del bene.

La seconda linea di elaborazione, la tassonomia, è forse anche più interessante (slide 6). La *dicatio* figura in un gruppo di massime che **elencano** i modi, cito, di “assoggettamento di aree private a servitù di uso pubblico” – modi di cui ho detto all'inizio e di cui ora, alle mie spalle, trovate una rappresentazione diacronica. Si vede che l'elenco evolve e si consolida tra i primi anni '70 e la fine degli anni '80. E si vede anche che la *dicatio* entra nel sistema delle servitù insieme a due nuove tecniche di destinazione del bene: provvedimento e atto di ultima volontà. L'economia giuridica delle cose che fanno lo spazio pubblico sta cambiando.

Massime di tassonomia ()
Tot = 5

Tab. 3

2313/1972*	usucapione, convenzione;
1026/1973	convenzione, testamento, <i>dicatio</i> , destinazione del padre di famiglia, usucapione;
3401/1974	usucapione, convenzione, provvedimento, atto di ultima volontà, <i>dicatio ad patriam</i> ;
4691/1978	usucapione, convenzione;
4440/1982	usucapione, convenzione, provvedimento, atto di ultima volontà, <i>dicatio ad patriam</i> ;
2770/1984	usucapione, convenzione, provvedimento, atto di ultima volontà, <i>dicatio ad patriam</i> ;
5468/1986	usucapione, convenzione, provvedimento, atto di ultima volontà, <i>dicatio ad patriam</i> .

Qual è il senso di introdurre la *dicatio ad patriam* nel regime delle servitù di uso pubblico, nel tempo in cui essa viene introdotta? E nei termini che si sono osservati? Si tratta di un mero dato dogmatico o di qualcosa di più?

In relazione alla prima questione, si può avanzare un'ipotesi molto ampia. I due decenni considerati (fine Sessanta – fine Ottanta) sono anche, da un punto di vista urbanistico, un periodo di fortissimo impulso legislativo³. Il problema dei centri abitati e del traffico stimola la riflessione normativa. A trent'anni dalla prima legge urbanistica, emanata nel 1942, si moltiplicano le istanze di riforma: dal progetto di "legge Sullo" del 1962 alle leggi di edilizia popolare che si susseguono a ritmo febbrile tra gli anni Settanta e Ottanta; su materie di intervento diverse: poteri espropriativi dei comuni, criteri di indennizzo, vincoli di inedificabilità, licenza edilizia (poi concessione e infine autorizzazione edilizia). Il legislatore costruisce strumenti per regolare due fenomeni nuovi: il traffico e l'espansione dei centri abitati.

Ci si può chiedere, con molta cautela, se non sia questo – nel filtro del giudizio contenzioso – il fenomeno che riverbera sulla giurisdizione. In questo senso possono valere come indizio i giudizi generativi della *dicatio* (slide 7, tab. 4). Come si vede dalla tabella, sono giudizi animati perlopiù da privati e Comuni per la definizione di diritti, facoltà e inibizioni

³In successione:

1. l. 17 Agosto 1942, n. 1150, Legge urbanistica
2. Progetto di nuova legge urbanistica a cura di Fiorentino Sullo (Ministro dei Lavori Pubblici): Urbanistica. Rivista bimestrale dell'Istituto nazionale di urbanistica, n. 36-37 (1962).
3. l. 18 Aprile 1962, n. 167, Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.
4. l. 6 Agosto 1967, n. 765, Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.
5. Corte Cost. 55/1967
6. l. 19 Novembre 1968, n. 1187, Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150
7. l. 22 Ottobre 1971, n. 865, Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.
8. l. 28 Gennaio 1977, n. 10, Norme per la edificabilità dei suoli.
9. d.P.R. 616/1977, Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382
10. Corte Cost. 5/1980
11. l. 5 Agosto 1978, n. 457, Norme per l'edilizia residenziale.
12. l. 25 Marzo 1982, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.
13. l. 28 Febbraio 1985, n. 47, Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.
14. l. 8 Agosto 1985, n. 431, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

sulle strade (cioè le comunicazioni interne all'abitato; l'intelaiatura stessa dell'abitato). La dedica facilita il transito.

Tab. 4
Parti e ambito applicativo

Sentenza	Sezione (civile)	Parti	Ambito applicativo
3175/1971	I	Privato c. Comune di Ragusa	Strada
1026/1973	I	Villardì c. Sambugaro	Strada
3401/1974	II	Gargiulo c. Strade Ferrate Secondarie Meridionali (S.p.A)	
1429/1978	II	A.t.a.c. c. I.n.a	Strada
270/1979	II	Comune di Spotorno c. Gandullia	
4938/1980	II	Nencini c. Voltolini et al.	
1474/1981	I	Buoninsegni Tobler c. Amm.ne Beni culturali e ambientali	Cose d'arte
4830/1981	I	Soc. De Riso c. Comune di Soverato	Strada
4440/1982	II	Comune di Lodi c. Ronzi et al.	
2678/1983	I	Monti c. Comune di Lacco Ameno	Strada
5155/1983	I	Raia c. Comune di Mazara del Vallo	Strada (vie e piazze su fondo lottizzato)
2770/1984	II	Comune di Cerveteri c. Torlonia	
5445/1984	I	Immobiliare etrusca s.p.a c. Comune di Firenze	Strada (area destinata a)
3761/1985	I	Ferrara c. Comune di Palermo	Strada
5468/1986	I	Widmann et al. c. Comune di Bolzano	
1072/1988	SS.UU.	Comune di Trevi c. Gasperini	Strada

Privato c. privato = 3; [Atac c. Ina] = 1;
Privato c. ente pubblico = 12 (privato c. Comune = 11; privato c. Ministero P.I. = 1)

5.

Vorrei segnalare però anche un altro aspetto. Attraverso la dedica, la Corte innova il regime di costituzione delle servitù di uso pubblico, **alimentando un idioma tecnico molto particolare** – che vale a distinguerla dagli altri poteri. Le servitù di uso pubblico emergono qui come tema di

- rapporti allo spazio (come emerge dalla casistica, che **investe quasi esclusivamente la questione del transito**);
- rapporti alle cose (proprietà privata e uso collettivo);
- iscritti una relazione che non ha nulla di evidente: proprietari-dedicanti da una parte e il 'pubblico', *la collettività indeterminata dei cives* dall'altra.

È il segno di un indirizzo di trasformazione dei rapporti locali; rapporti che si presentano in forma nuova: dall'area di adorazione di una cappella alla strada di una città del dopoguerra; e perché no, a un rifugio-migranti ai piedi delle mura urbane, o un riparo sotto i

portici di Piazza dei Cinquecento. Con le parole della Corte di quegli anni (controversia su una scalinata), mai più riprese e curiosamente espunte in sede di massimazione (slide 8): la servitù di pubblico transito risponde a un fine di utilità pubblica, che deve essere compresa “in senso ampio, comprendendo ogni utilizzazione, anche di mera comodità, diretta al soddisfacimento di un’esigenza comune a detta comunità e alla facilitazione dei rapporti sociali fra i *cives*”⁴.

Vi ringrazio.

⁴Cass. civ., sez. I, 20 dicembre 1982, n. 7053 – Granata Pres., Cantillo Est., Minetti P.m. (conf.) – Napolitano c. Comune di Genova - Nella giurisprudenza di questa Corte è ius receptum che « la servitù di pubblico transito, esercitata su bene privato da una collettività di persone appartenente ad un gruppo territoriale, presuppone l’oggettiva idoneità (dell’uso medesimo) all’attuazione di un fine di interesse generale, cioè l’utilità pubblica, la quale deve essere intesa in senso ampio, comprendendo ogni utilizzazione, anche di mera comodità, diretta al soddisfacimento di un’esigenza comune a detta comunità e alla **facilitazione dei rapporti sociali fra i cives** » (cfr., fra altre, sentenze n. 1030 del 1981; n. 5457 e 4445 del 1980; n. 3889 del 1977; n. 1234 del 1974; n. 2799 del 1973).